

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Na Poříčí 3206

738 02 Frýdek-Místek

ID datové schránky: 75daib9

NA VĚDOMÍ:**KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OSTRAVĚ – sp. zn. 4 KZN 7116/2026****VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI – sp. zn. 3 VZN 239/2026**

Datovou schránkou

V Ospělově dne 2. září 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
SPIS	OSZ Frýdek-Místek sp. zn. 1 ZN 7061/2026
NA VĚDOMÍ	KSZ v Ostravě, sp. zn. 4 KZN 7116/2026; VSZ v Olomouci, sp. zn. 3 VZN 239/2026
NAVAZUJE NA	společné mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 24. 8. 2026

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ PODNĚTU**jediná nová procesní skutečnost po podání ze dne 24. srpna 2026**

TOTO PODÁNÍ NEOPAKUJE JIŽ VYMEZENÉ SKUTKOVÉ, ODBORNÉ ANI DŮKAZNÍ OTÁZKY. Podání ze dne 24. 8. 2026 již OSZ Frýdek-Místek předložilo nové policejní listiny, přesně vymezilo rozpor KÚ × OKTE Frýdek-Místek a formulovalo konkrétní úkony požadované ve spise 1 ZN 7061/2026. Dnešní doplnění předkládá pouze následnou procesní skutečnost: vnitřní kontrolní cesta Policie ČR se uzavřela do kruhu.

I. Nová skutečnost: policejní kontrolní cesta nevytvořila věcný přezkum

Kriminalistický ústav dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, sdělil, že není povinen na žádost podatele přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody a že další opakovaná podání bez nových relevantních skutečností nebude věcně vyřizovat.

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia však dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, výslovně uvedl, že nadřízenému přezkoumání podle § 97 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb. musí předcházet předchozí obligatorní prošetření podle § 97, přičemž za věcně příslušný subjekt označil právě Kriminalistický ústav.

Výsledek je tedy procesně uzavřený: KÚ odmítá povinnost požadovaný odborný přezkum provést, zatímco nadřízený kontrolní útvar podmiňuje svůj přezkum předchozím prošetřením KÚ. Vnitřní policejní kontrolní cesta tak dosud neposkytla jeden věcný, odborně podložený a přezkoumatelný výsledek.

PRO SPIS 1 ZN 7061/2026 JE PODSTATNÉ JEDINÉ: tato nová skutečnost nemění žádný z požadavků uplatněných dne 24. 8. 2026. Naopak potvrzuje, že OSZ nemůže vycházet z předpokladu, že chybějící věcný přezkum sporné praxe OKTE zajistí vnitřní kontrolní systém Policie ČR.

II. Procesní žádost OSZ Frýdek-Místek

Podatel proto nežádá znovu posuzovat otázky, které již byly podrobně položeny v podání ze dne 24. 8. 2026. Žádá pouze, aby OSZ bez dalšího odkladu navázalo na konkrétní úkony již vymezené zejména v kapitole XV uvedeného podání a aby při jejich provádění samostatně opatřilo a vyhodnotilo dostupné prvotní, laboratorní, metodické, verifikační, kontrolní a elektronické podklady, které mohou objasnit konkrétní postup OKTE Frýdek-Místek.

1. založit listiny KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026 a PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026 do spisu 1 ZN 7061/2026, pokud v něm dosud založeny nejsou;

2. při dalším postupu nepovažovat obecné stanovisko KÚ, OKTE ani vnitřní kontroly Policie ČR za náhradu samostatného skutkového zjištění státního zastupitelství;
3. provést bez zbytečného odkladu konkrétní úkony již požadované podáním ze dne 24. 8. 2026 a v konečném vyrozumění uvést, které z nich byly skutečně provedeny a s jakým výsledkem;
4. zvláště uvést, které z již označených důkazních podkladů ještě existují, které byly opatřeny a které již opatřit nelze.

III. Na vědomí KSZ v Ostravě a VSZ v Olomouci

Toto doplnění se současně zasílá na vědomí Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě ke sp. zn. 4 KZN 7116/2026, protože právě z této věci byla část podání týkající se postupu OKTE Frýdek-Místek postoupena OSZ Frýdek-Místek k vyhodnocení a přijetí odpovídajícího opatření. Současně se zasílá na vědomí Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci ke sp. zn. 3 VZN 239/2026 jako následná skutečnost po mimořádně naléhavém podnětu k výkonu dohledu ze dne 24. 8. 2026. Ani vůči KSZ v Ostravě, ani vůči VSZ v Olomouci se tímto nežádá o nové paralelní meritorní řízení; jde pouze o založení nové procesní skutečnosti do již vedených souvisejících spisů a o zachování návaznosti mezi prověřováním OSZ a dohledovou činností vyšších stupňů státního zastupitelství.

IV. Závěr a běh dvouměsíční lhůty

Podatel zdůrazňuje, že dnešní doplnění nemá otevírat novou věc ani obnovovat běh lhůt. Je pouze následným důkazem k již vedenému spisu 1 ZN 7061/2026.

Současně připomíná, že u podání vyřizovaného v režimu § 16a zákona č. 283/1993 Sb. stanoví § 16a odst. 6 nejzazší lhůtu dvou měsíců pro vyrozumění o způsobu vyřízení, ledaže nebylo možné v této době opatřit potřebné podklady; v takovém případě musí být podatel o důvodu překročení lhůty písemně vyrozuměn. Dnešní doplnění tuto již běžící dvouměsíční lhůtu nepřerušuje ani neobnovuje.

PODATEL PROTO ŽÁDÁ, ABY OSZ FRÝDEK-MÍSTEK VČAS A PŘEZKOUMATELNĚ SDĚLILO, JAKÉ KONKRÉTNÍ ÚKONY VE VĚCI 1 ZN 7061/2026 PROVEDLO, JAKÉ DŮKAZY OPATŘILO A JAK VYHODNOTILO NOVĚ DOLOŽENÝ UZAVŘENÝ KONTROLNÍ KRUH UVNITŘ POLICIE ČR.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy – pouze nové listiny

1. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026,
2. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026.